doi: 10.11994/zgtdkx.20210111.091321

宅基地资格权：内涵重塑、功能演绎与内容阐述

李 谦
（南京大学法学院，江苏 南京 210093）

摘要：研究目的：明确宅基地资格权在三权分置中的地位，澄清宅基地资格权的内涵、功能及具体内容。研究方法：原理论证、逻辑演绎、比较法等方法。研究结果：宅基地三权分置制度改革通过引入宅基地资格权，意在使之承接宅基地所有权在私法中的逻辑起点，实现住房保障从实物分配到兼具实物分配与资金补贴双重保障形式的转变。研究结论：宅基地资格权应兼具财产权能和身份权能双重属性，囊括身份属性的宅基地身份权以及财产属性的宅基地使用权。确保集体经济组织成员流转宅基地使用权之后，仍可以凭借身份权能，行使宅基地利益分享权、宅基地取回权、宅基地退出权等身份权利。

关键词：三权分置；宅基地资格权；宅基地使用权；宅基地身份权
中图分类号：D922.3 **文献标志码：**A **文章编号：**1001-8158(2021)01-0026-07

2018年“中央一号文件”提出①，“探索宅基地所有权、资格权、使用权‘三权分置’”，标识着中国对宅基地制度改革探索之路正式起航。法律的生命始终不是逻辑，而是经验[1]。为了在稳定农户集体成员权、保障农民“住有所居”改革红线不突破的基础上，确保宅基地使用权财产权能的发挥，将宅基地农户资格权独立成权，使其显化为一项独立于宅基地使用权之外的民事权利，乃宅基地制度改革的主要目标[2]。

虽基于成员之身份资格免费获得宅基地使用权的认识根深蒂固，宅基地所有权与宅基地使用权也已为中国立法所明确肯认，宅基地资格权却犹如习惯法般，未能在《土地管理法》和《民法典》等正式立法文本中示人[3]。宅基地资格权上承所有权、下启使用权，处于“要塞”之地位，为迎合宅基地“所有权—资格权—使用权”三权分置制度改革，宅基地资格权之内涵、功能、具体权利内容应当被置于三权分置制度改革的首要位置。

1 宅基地资格权性质现有学说梳理及反思

1.1 宅基地资格权性质之法解释

目前，宅基地资格权在学界主要存在两类法解释途径。一是宅基地使用权说②，认为集体经济组织成员对宅基地享有的权利，应当沿用物权编中的“宅基地使用权”这一概念，将宅基地使用权的内涵从占有、使用权能，拓展为包含占有、使用、收益三项权能的用益物权，并对第三人享有的权利加以重新改造。另外一种是资格权说，资格权说中包含对农户所享有的宅基地资格权的不同解读。有的学者认为可以直接适用政策中的“资格权”代替《物权法》确立的宅基地使用权概念，将其内涵解读为农户作为集体经济组织成员所享有的请求分配宅基地的资格[4]。有的学者将其权能范围进行扩充使其包含优先受让权和最先受让权[5]，并通过集体经济组织成员权利的确认，明确第三人拥有的权利属于权能辐射范围小于集体经济组织成员的次级权利用益类型[6]。对于宅基地资格权的

收稿日期：2020-10-17；**修稿日期：**2021-01-07
基金项目：国家社科基金(16BFX102)；江苏省研究生科研创新计划(KYCX20-0005)。
作者简介：李谦(1995-)，女，山东临沂人，博士研究生，助理研究员。主要研究方向为物权法与不动产法。E-mail: dg1905012@smail.nju.edu.cn
①2018年1月2日，中共中央、国务院发布《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，以下简称“2018年‘中央一号文件’”。
②如程雪阳、高圣平、宋志红、席志国等学者认为，应当将集体经济组织成员享有的权利塑造为宅基地使用权，并将第三人享有的宅基地权利塑造为如次级使用权、集体住宅性建设用地使用权、宅基地租赁使用权、宅基地经营权、地上权等不同名称之权利。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不同解读，形成了宅基地制度改革不同的立法趋向。

1.2 宅基地资格权内涵之反思

关于宅基地使用权的立法表达，学界看似迥然不同的观点却陷入同一个权利陷阱——以维护集体经济组织成员利益为目的而确立的资格权，反而招致立法对农民享有的宅基地权利的侵夺。鉴于《民法典》仅赋予宅基地使用权占有、使用权能，宅基地使用权说将资格权与此处的宅基地使用权等同视之，不能展现宅基地具有成员身份属性的全然样貌；宅基地资格权说中，将资格权视为分配宅基地的资格或一项请求权，并将其限缩解释为宅基地优先购买权和最先购买权两项权利，无可避免地导致农户对宅基地所享有的权利从物权沦为请求权的范畴，落入概念法学的解释俗套[7]。物权与请求权相提并论显然是由于民事法律关系的错位认识造成的，资格权的范畴本身就包含可以向他人行使请求权的权能，二者不是非此即彼的关系。将资格权表达为包括请求分配宅基地、优(最)先购买权等请求权，导致宅基地三权分置仍然由宅基地所有权和宅基地使用权两权掌控的局面，形成对流转宅基地使用权的农户在宅基地权利链条中的矮化和存在价值的削弱。同时，将资格权解释为与优(最)先性相关的权利，就意味着资格权需要经由请求才能行使，不符合物权绝对性、对世性的属性，使得资格权不可避免地堕入债权范畴，动摇住房保障的基本目标。

物权之所有权始终是潘德克吞物债二分体系之立法起点，用益物权之用在于区隔所有权与使用权[8]。比较法视野下的用益物权不能奉行“拿来主义”。中国宅基地法律制度具有很强的特殊性，形塑宅基地之源头虽在于集体经济组织对宅基地享有的所有权，其所有权能却无法直接行使，难以构成民事私法关系的起点，需通过将宅基地使用权免费分配给集体经济组织成员的方式实现。比较法视野下“两步走”的用益物权制度，在国内需要通过“三步走”的方式才能完成，这是由中国独特的集体土地所有制结构所成就的。宅基地资格权所扮演的角色，也就不能机械套用潘德克吞体系中。为实现所有权与使用权的分离而设定用益物权的目的，而应以实现宅基地使用权的初次分配与利用为目的。因此，农户对宅基地所享有的权利不宜与地役权、居住权等用益物权并列存续①[8]，其位阶虽低于所有权却高于用益物权，使得宅基地三权分置关系中，宅基地所有权处于“第一位阶”固定在集体经济组织手中，“第二位阶”宅基地资格权满足宅基地对集体经济组织成员住房保障的任务，“第三位阶”宅基地使用权以实现所有与使用权能相分离[9]，形成在公法层面对宅基地所有权宣示的基础上，实现“第二位阶”宅基地资格权的独立和显化并使之成为私权利的逻辑起点，避免宅基地上相近权利丛生导致的混乱[10]。

中国特色的宅基地制度，其所有与所有权的彰显二者本就不相弥合——宅基地所有权由集体共有，却需通过向成员免费分配宅基地使用权的方式外化。宅基地上的权利安排，自然不能依照传统的“所有权—用益物权”方式实现。在所有权与用益物权之间，需要创设或显化一项权利，使之承接公法与私法、公权与私权之重要使命。“宅基地资格权”因此应运而生，形成宅基地“所有权—资格权—用益物权(使用权)”三权分置模式。

2 宏观与微观视角下宅基地资格权的内涵重塑

2.1 宏观框架：宅基地资格权权能意义之论述

《民法典》中的宅基地使用权发挥的是所有权之功能，贸然将农户对宅基地的权利弱化为单纯的物权，忽视农户对宅基地所享有的权利的独特性，使得农户的身份权利彰显无处，难以形成对农户权利的保障。“宅基地……属于集体所有”②，自应作为固有权利置于公法层面进行规定。在私法领域，对宅基地所有权仅作宣示性规定的前提下，将宅基地私法权利之起点规设为宅基地资格权，使之接管所有权在私法中初始分配的任务，并法律化为“类所有权”[11]，进而理顺与阐明宅基地私权层面多项相似权利并存的局面。

将宅基地使用权置于宅基地资格权之后不会导致《民法典》体系上的变更，反而任意第三人在取得宅基地使用权的时候可通过《民法典》中宅基地使用权的相关规定维护其私权，归正《民法典》对私权关系规制之本来面目。与此同时，“第三位阶”的宅基地使用权所承载的使命在于实现宅基地所有人与使用人分离之初始分配，第三人“对标的物之使用及收益”[12]更加符合宅基地用益物权的定位。《民法典》中关于宅

①当然，土地承包经营权、建设用地使用权亦难以与地役权、居住权等实质意义上的用益物权共同存续，本文不再赘述。

②《宪法》第10条第2款规定：“农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。”

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

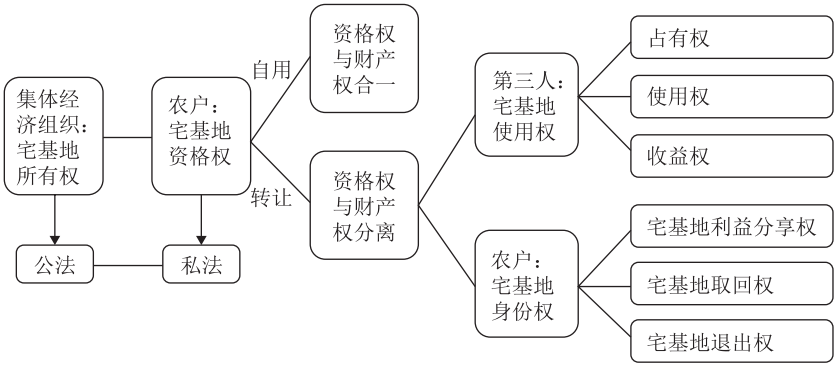


图1 宅基地三权分置的权利分置状况

Fig.1 The status-quo of tripartite entitlement system of rural residential land

基地使用权之规定仅寥寥4条，且并无关于宅基地使用权主体身份的限制性规定，不足以对宅基地使用权主体范围构成限制性威胁。借此立法上有意而为之缺漏，将宅基地使用权的主体范围扩展至任意第三人，《民法典》对于私权利调节之功能亦得进一步扩张。

2.2 微观内涵：宅基地资格权身份意义之解读

学界一直认为宅基地的身份性与物权性具有内在矛盾[2]。将农户资格权独立成权并使之承接农民住房保障的目标，意在纯化农村宅基地使用权的物权属性，还原宅基地之资产功能[13]。宅基地两权分置到三权分置的表达，实际上把农民对于宅基地单纯的事实支配，转化为有选择的资金补贴，补足农村资金补贴模式住房保障的缺失。从这一角度来讲，三权分置下宅基地使用权去身份化的流转，是对于宅基地住房保障使命的别样表达，住房保障与财产权实现的目的并非背道而驰。

同时，宅基地的占有、使用权能是否保留在集体经济组织成员手中，并不导致其身份权能的相应变化。宅基地资格权只能保障集体经济组织成员将宅基地上除却身份权能的权利转让之后，凭借宅基地身份权能获得除实物保障以外的其他身份利益，而无法亦无需对流转出去的宅基地使用权横加干涉。“规范”是对立物的孩子，在斗争的剧痛中诞生[14]。对集体经济组织成员享有的资格权的构造，既要包含可流通性的宅基地占有、使用权能，还要包含维持集体经济组织成员身份的身份权能。在宅基地没有流转至第三人手中的时候，宅基地资格权必须保证权能中包含用益物权的成分，以供占有、使用，或者供占有、使用功能的移转。在占有、使用功能移转之后，被抽离出宅基地使用权从而保留下来的资格权，有身份属性附着的权利的剩余，以彰显集体经济组织成员享有宅基地身份资格。

宅基地资格权不应当被看作一项单薄的权利——不仅需要从纵向挖掘宅基地可自由流转的占有、使用、收益属性，还需要将具有人身依附性的身份权能内涵注入其中。使得宅基地资格权兼具人身和财产权能，以保证宅基地资格权中的使用权被处分之后，身份权能的行使不受影响。因此，可以将宅基地资格权理解为农户身份权能与财产权能的集合，其既包含应当取得宅基地使用权的应然状态，亦囊括享有宅基地使用权的实然状态。宅基地资格权中固有的身份属性具有人身依附性，而其实际上享有的宅基地使用权因不具有身份属性可随意处分。可以说，在集体经济组织的架构之中，资格权是集体经济组织对于成员福利的承诺，而其兑现则通过赋予宅基地使用权的方式实现。由此，政策语言上的资格权被法律化为兼具人身与财产属性的权利，保障宅基地使用权可以转让给任意第三人的同时，宅基地身份权仍然能发挥住房保障之效用。

2.3 小结

基于宏观与微观的不同视角，三权分置制度改革中宅基地资格权之内涵应兼具人身与财产属性，将之塑造为上承宅基地所有权、下启宅基地使用权的权利类型，形成“宅基地使用权（可转让）+宅基地身份权（不可转让）=宅基地资格权（农户）”的关系结构，并简化为图1中的关系进行表示。

3 宅基地资格权兼具身份与财产属性的功能演绎

3.1 逻辑演绎：符合逻辑推理的一般规律

有学者认为，可以通过将资格权与住房保障功能绑定，剥离其他功能的干扰，以福利分配宅基地、建设农村保障性住房、保留资格权等多种形式落实资格权

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

权益[13]。将资格权设定为单纯具有身份属性的权利，进而使得宅基地使用权发挥专属用益物权的功能。该模式的确有助于宅基地使用权财产属性的发挥，然而资格权的内涵仅具有身份利益的属性，不仅无法囊括宅基地使用权这一财产性权利，亦囿于“一物一权原则”不能并列存续，在制度设立及逻辑演绎过程中难以自给自足。农村经济发展虽日新月异，选择将宅基地使用权保留在自己手中以供个人生产、生活之用仍属常态化利用方式。农民享有宅基地使用权的时候，身份属性无法彰显，形成立法上人为对资格权的漠视，仅在宅基地使用权转让之后，宅基地资格权才凸显并外化为固定且独立的权利类型。宅基地资格权在逻辑上沦为宅基地使用权的“替补性”权利，仅能作为宅基地使用权转出之后，立法上农民的宅基地权利无处可依而稳定人心的“安慰剂”，此种对宅基地资格权的定义方式无法实质性满足农户住房保障的目标。难以解释宅基地使用权被处分前后，资格权的内涵是否存在变动以及如何变动——若无变动，则无法解释集体经济组织成员凭借宅基地资格权这一单纯具有身份属性的权利分离出财产属性的宅基地使用权的过程；若有变动，宅基地使用权转让之前，集体经济组织成员对宅基地所享有的既有身份属性又包含财产权能的权利具体指向何处难以明确。

宅基地资格权作为集体经济组织成员所享有的权利类型，为将其解释为既可以自己占有、使用以满足住房需求，亦可独立转让以获取收益，就需要对宅基地资格权的内涵进行丰富，使其既包含身份要素又具有财产权能。权利的行使以权利的存在为前提。资格权只有被注入两权分置下宅基地使用权的占有、使用权能，逻辑上才能解释集体经济组织成员将宅基地使用权转让的法律后果之连贯性。只有赋予资格权以身份权能，才能保证使用权在流转之后，农户恒定掌控自身身份利益，实现“保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权”的目标。

3.2 立法演绎：节约立法资源，保持法典稳定，实现信赖保护

宅基地资格权具有身份属性的说法由来已久，诸如2007年发布的《国务院办公厅关于严格执行有关农村集体建设用地法律和政策的通知》、2015年《全国民事审判工作会议纪要》（以下简称《会议纪要》）中明确，非试点地区宅基地上的房屋买卖合同无效[15]，均将宅基地使用权的流转范围限制在集体经济组织内部。上述政策或者审判工作中形成的《会议纪要》都不属于法律的效力性强制性规定。在正式法律文本当中，并无直接关于禁止宅基地使用权在集体经济组织外流转的规定。反而，《土地管理法》第62条第4款①可以解读为：法律并未强制禁止住宅的出卖、出租、赠与，仅强调处分后再次申请的不予批准。这为宅基地使用权流转可能性提供一丝余地，也为宅基地使用权流转范围的扩张带来制度便利。

由资格权概念承接纯化之后的占有、使用、收益功能，与“资格”之惯习内涵格格不入。基于提出宅基地三权分置以实现“农户资格权”的保护目的，中央政策意在将身份属性的重任交由资格权承接。宅基地使用权作为一项用益物权业已形成思维惯例，《物权法》《民法典》对其占有、使用权能多次作出重述。基于法典的稳定性及立法沿用宅基地使用权概念所形成的法律信赖，2018年“中央一号文件”中的使用权在法律表达中应转化为“宅基地使用权”概念，以延续宅基地使用权的占有、使用功能，并附加相应的收益功能，使之纯化为财产性权能，保持宅基地使用权在物权编用益物权分编中与其他用益物权内涵及内容的一致性，即“依法享有占有、使用和收益的权利”②。避免法律概念内涵的不断变换导致法典内在体系变动无常而濒于崩溃，损及法律严肃性及权威性。

宅基地使用权的法律改塑，无须对涉及宅基地三权分置的正式法律文本作出过多修改，将限制宅基地使用权流转的政策性、《会议纪要》等规范性文件予以废除，即可回复宅基地使用权的财产权能。政策语言中的资格权概念作为民法大厦中新加入的成员，需要对其进行相关立法以丰富资格权的权能羽翼，由宅基地资格权概念接管宅基地使用权上所附着的身份属性，并通过宅基地资格权保障农户基于身份享有的各项权利。

基于2018年“中央一号文件”提出的“所有权、资格权、使用权”三权分置概念，不论在立法上将资格权独立成权以承载农村宅基地的资产功能[13]，还是剥离宅基地使用权占有、使用功能并将其内涵化为配给权或分配权，都是通过将承接身份权能的使命交由资格权的方式实现的。赋予资格权而非使用权兼具身

①《土地管理法》第62条第4款规定：“农村村民出卖、出租、赠与住宅后，再申请宅基地的，不予批准。”

②《民法典》第323条规定：“用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。”

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

份与财产权能双重属性，契合中国顶层设计的改革思路。对农户作为集体经济组织成员所具有的身份利益作出回应的同时，将宅基地使用权的占有、使用、收益权能注入其间，才能既保障常态化下农户自用宅基地使用权时身份权和财产权的完整性，又囊括宅基地使用权对外流转后农户资格权的切实保障。

3.3 实践演绎：尊重改革实践，为“地票交易”提供运行空间

地票交易源于农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业建设用地等农村集体建设用地复垦为耕地后可用于建设的用地指标[16]。其中农村宅基地的规模占据农村建设用地的绝大部分。在宅基地制度改革的试点过程当中，很多地区形成了规模化且具有借鉴意义的“地票交易”制度，为土地“大范围、远距离置换”[17]提供了可行空间和政策基础。诸如浙江省诸暨市、重庆市等地区的地票交易制度已经具有了较为成熟的运行体制。由于中国现有的宅基地制度，宅基地权利只有通过宅基地使用权的方式体现，无法形成可以彰显于外的宅基地使用权。在两权分置路径之下，依附宅基地建立的“地票交易”并没有实际的制度依托，仅仅有赖于地方上宅基地制度的试点政策。一旦试点结束，附带身份权能的宅基地使用权流转的合法性就不得不面临被侵扰的危险，使得地票交易这一便捷的土地交易方式因为适用范围、使用对象、法律界限的模糊，时常行走在违法的边缘[18]。

宅基地制度改革既要契合农村地区经济发展的实际状况，又要尊重法律对于宅基地社会保障功能的维持，就需要对宅基地使用权的法律内涵作出诠释。将宅基地资格权丰富为兼具财产权能与身份权能的权利，才能使得宅基地使用权完全褪去身份属性的外衣实现自由流转。剥开宅基地使用权住宅保障的历史外衣，并对其财产属性加以纯化，由三权分置的宅基地资格权接管两权分置下宅基地使用权社会保障的包袱，破除宅基地使用权只能在集体经济组织内部流转的限制，给实践中如火如荼的地票交易提供法律的可行空间，避免“游离于法律思维之外，而缺乏法律技术的处理”[19]的担忧。最为重要的是，纯化之后的宅基地使用权即便尚未被有申请资格的集体经济组织成员取得，其依然可以凭借“地票”将自己的权利彰显于外。宅基地使用权身份权能的移转和财产权能的纯化，为地票交易这一中国农村建设用地改革的伟大实践提供法律基础、运行空间和实现途径。

4 宅基地资格权的具体权利内容阐述

政策语境之下资格权概念的界定一直以来含混不清，其中包含的子权利也不甚明确[20]。依照目前的学说观点，大多数学者都将资格权归纳为单纯的财产权或成员权之一种。然而，宅基地上的占有、使用权能被转让之后，剩余的权利属性很难解释为与财产利益直接相关。两权分置路径之下，虽《物权法》《民法典》将宅基地使用权界定为对宅基地的占有、使用，而从《中共中央 国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》中对“保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权”的再次强调可以看出，中国立法拟将宅基地使用权的占有、使用两项权能，扩展为占有、使用、收益三项权能。

法律命题的正当性和合理性根源于社会的现实生活[21]。宅基地的三权分置改革实质是集体经济组织成员仅保留收益权能，将宅基地使用权中的占有、使用权能流转出集体经济组织之外——形成三权分置中的使用权概念。因之对宅基地资格权法律内涵的赋予，需要注入财产权利与身份权利两方面属性，才能使得宅基地资格权承担起宅基地三权分置制度改革的重任，既承接起宅基地所有权与宅基地使用权之间的沟通纽带，又体现宅基地实现财产权能与维护农村地区住房保障的双重任务，并通过宅基地使用权与宅基地身份权两部分分别作出阐述。

4.1 宅基地财产权能：宅基地使用权

基于宅基地使用权属于宅基地资格权中具有财产属性的权利概括之定位，宅基地使用权在宅基地三权分置改革中应当坚守其纯粹的财产权权能，维持宅基地占有、使用权能的同时赋予其收益权能，即第三人从宅基地资格权人手中获得宅基地使用权的权利之后，宅基地使用权不仅可以为第三人所用益，还可以在用益物权的期限限度内进行收益，如将宅基地使用权出租、再次流转等。通过宅基地制度改革，宅基地使用权上所附着的身份权能由宅基地身份权能接管，从而保证宅基地使用权可以在不限制流通范围的基础上任意处分。

当然，宅基地使用权的使用方式应当在中国《土地管理法》及相关法律的限度之内进行，并且符合村庄的整体规划要求，即不论宅基地使用权这一纯粹的用益物权如何行使，都不能逾越中国公法对于宅基地

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的限制及规划。

4.2 宅基地身份权能：宅基地身份权

将宅基地处分之后，集体经济组织对于宅基地享有的以身份属性为主要内涵的资格权具体内容指向哪些？宅基地使用权让渡之后的权利主要指向集体经济组织成员对于宅基地享有的身份权利——暂以“宅基地身份权”这一名称进行指称。使得宅基地使用权处分之后，集体经济组织成员仍然能够保留其对宅基地的一系列身份权利。同时，集体经济组织对于宅基地所享有的身份权利，不仅仅指向其占有、使用的宅基地这一特定地块，而是对于本集体经济组织内部的宅基地所享有的共同的权利，具体包括以下几项。

4.2.1 宅基地利益分享权

宅基地的利益分享权是在集体经济组织的其他成员，对于宅基地超面积的占有、使用或者从事盈利行为的情况下而生发的。当然，这里的利益不仅包括集体经济组织的其他成员因为宅基地获利而向集体经济组织或者成员分享的财产权利，也包括因宅基地获得的非财产性权利。诸如根据《义乌市农村更新改造实施细则（试行）》的相关规定，实行优势地段有偿竞价的基础上，将有偿所得的收益用于公共基础建设或者补助困难户建设住房等。而资格权人作为集体经济组织的成员，其所享受到的公共基础设施服务等就是宅基地利益分享的具体表现形式之一。再如大理市针对使用权人对于宅基地的经营性用途过程中获得的收益收取一定的土地收益调节金，并用于建设村级农民保障性住房[22]，都是对于集体经济组织成员个人基于宅基地使用权收益的调节，以实现集体经济组织内部宅基地使用权利益的平衡。

4.2.2 宅基地取回权

宅基地取回权可以包括意定取回和法定取回两种子权利。意定取回是基于使用权的流出而产生的，即当使用权期限届满（多数学者主张采用同城市住宅用地70年的期限限制）或者发生双方当事人约定宅基地使用权合同解除的情形之时，集体经济组织成员可以凭借资格权，宅基地的占有、使用权能自动弹回至本人手中，使得宅基地财产权与身份权重新合并回归集体经济组织成员手中，形成完整的宅基地资格权。而法定取回指的是第三人获得宅基地使用权之后不按照合同约定使用宅基地，或者利用宅基地从事违法行为等事由的，法律可以赋予集体经济组织成员对流转出的宅基地使用权享有法定取回权，以保证第三人对宅基地的合法、正当使用。

4.2.3 宅基地退出权

集体经济组织对宅基地资格权的享有，意味着其可以享受集体经济组织内部的改革收益。同时，集体经济组织成员也可以选择退出宅基地，从而使得其所拥有的资格权消灭，彻底丧失被退出地块对应的宅基地使用权，相应的宅基地使用权也因此回复至土地所有权人[23]。

5 结语

宅基地三权分置制度改革关乎民生大计，而资格权的内涵重塑与功能演绎又是集体经济组织成员财产权与社会保障权能衡平的重要一环。将资格权定位为单一的财产权或者身份权的方式，使得薄弱的资格权概念难以支撑宅基地使用权的住房保障任务，无法全面回应2018年“中央一号文件”提出的保障农户资格权和回复农民住房财产权的双重目标。只有将宅基地资格权丰富为兼具身份与财产属性的权利，使其上承集体经济组织所设定的社会保障功能，下启宅基地使用权实现住房财产权的权能，才能真正实现宅基地资格权维护农民权益的目标，化解宅基地制度改革两难困境。

参考文献（References）：

[1] 博登海默. 法理学：法律哲学与法律方法[M]. 邓正来，译. 北京：法律出版社，2017：167.

[2] 靳相木，王海燕，王永梅，等. 宅基地“三权分置”的逻辑起点、政策要义及入法路径[J]. 中国土地科学，2019，33(5)：9－14.

[3] 杨遂全. 论宅基地资格权确权及其法理依据——以财产属性为视角[J]. 中国土地科学，2020，34(6)：35－40.

[4] 李凤章. 宅基地资格权的判定和实现——以上海实践为基础的考察[J]. 广东社会科学，2019(1)：231－238.

[5] 高海. 宅基地“三权分置”的法律表达——以《德清办法》为主要分析样本[J]. 现代法学，2020，42(3)：112－125.

[6] 刘国栋. 论宅基地三权分置政策中农户资格权的法律表达[J]. 法律科学(西北政法大学学报)，2019，37(1)：192－200.

[7] 克莱默. 法律方法论[M]. 周万里，译. 北京：法律出版社，2019：58－64.

[8] 席志国. 民法典编纂中的土地权利体系再构造——“三权分置”理论的逻辑展开[J]. 暨南学报(哲学社会科学

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

版),2019,41(6):43－52.
[9] 席志国.民法典编纂中集体土地权利体系新路径[J].国家行政学院学报,2018(1):109－113,151.
[10] 陈小君.我国农民集体成员权的立法抉择[J].清华法学,2017,11(2):46－55.
[11] 杨遂全,韩作轩."三权分置"下农地经营权主体成员权身份探究[J].中国土地科学,2017,31(6):21－26.
[12] 谢再全.民法物权论[M].北京:中国政法大学出版社,2011:425.
[13] 林超,郭彦君.农村宅基地功能研究述评及对乡村振兴启示[J].经济体制改革,2020(4):194－199.
[14] 卡多佐.法律的成长[M].董炯,彭冰,译.北京:中国法制出版社,2003:86.
[15] 高海.宅基地"三权分置"的法实现[J].法学家,2019(4):132－144,195.
[16] 黄忠.地票交易的地役权属性论[J].法学,2013(6):15－25.
[17] 张先贵.地票交易之地役权属性的理性检视[J].社会科学研究,2016(1):112－116.
[18] 郭丽琴,丁灵平.陈锡文:重庆"地票"需法律明确[N].第一财经日报,2013－03－14(A02).
[19] 蔡立东.论承包地收回的权利构造[J].法商研究,2012,29(3):67－75.
[20] 孙建伟.宅基地"三权分置"中资格权、使用权定性辨析——兼与席志国副教授商榷[J].政治与法律,2019(1):125－139.
[21] 陈小君.田野、实证与法理:中国农村土地制度体系构建[M].北京:北京大学出版社,2012:140.
[22] 徐前,朱红霞.云南大理:盘活土地资源 激发乡村活力[EB/OL].(2018－10－17)[2020－10－20].http://yn.people.com.cn/n2/2018/1017/c378439－32166115.html.
[23] 宋志红.宅基地"三权分置"的法律内涵和制度设计[J].法学评论,2018,36(4):142－153.

Qualification Right of Rural Residential Land: Connotation Remodeling, Function Deduction and Content Explication

LI Qian
(Law School, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

Abstract: The purposes of this paper are to clarify the status-quo of qualification right of rural residential land in the tripartite entitlement system, and to clarify its connotation, function and content. The research methods include principle argumentation, logical deduction, comparative analysis and so on. The research results show that by introducing the qualification right of rural residential land, the reform aims to make the ownership of rural residential land follow the logical starting point of the private law, and realize the transformation of housing security measures from physical distribution to both physical distribution and monetary subsidy. In conclusion, the qualification right of rural residential land is expected to be composed of both property right and identity right, including identity right of rural residential land and property right to use rural residential land. After the transfer of the right to use rural residential land, the members of the collective economic organizations can still exercise the right to share the interests of rural residential land, the right to retrieve rural residential land and the right to withdraw rural residential land by virtue of their identity rights.

Key words: tripartite entitlement system; qualification right of rural residential land; rural residential land use right; identity right of rural residential land

(本文责编:郎海鸥)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net